

المفهوم

* دلاله الخطأ على الحكم، إما أن تكون بالمنطوق أو بالمفهوم

المنطوق: وهو ما يدل عليه اللفظ
مثل: «من ساء له نكاه»

المفهوم: وهي في اللغة اسم مفعول من فهم
وهي صورة الذهن

الاعتقادي: ما دل عليه اللفظ من غير اللفظ

سمي بذلك لأنه مفهوم محض لا يستند إلى المنطوق، فلما فهم منه غير ظهر لمع بالبحر عنه سمي مفهوم * وهو نوعان

* وهي نوعان
تبيين من معنى
الدلالة اللفظية
وهي دلالة اللفظ على شيء من معناه
الدلالة
الطاقة
وهي مطابقة لللفظ على تمام المعنى

مفهوم المخالفة: وهو مبان الحكم عنه مخالف للمنطوق به في الحكم كعدم وجوب الزنا في المطلق * ومفهوم المخالفة عشرة أنواع

مفهوم الموافقة: وهو ما كان المكسب عنه موافقاً للمنطوق به في الحكم مثل: الجزاء فوق المقتال في قوله «أمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره»

مفهوم العلة
مثل ما ذكر فهو حرام
الصفة
مثل: «من ساء له نكاه»
الشرط
مثل: «من ساء له نكاه»
الاستثناء
مثل: «إلا زير»
الغاية
مثل: «إلى الليل»
المصدر
مثل: «الولاء»
الزمان
مثل: «والفوق»
المكان
مثل: «تفانيس»
العدد
مثل: «جزءه»
اللقب

مفهوم الصفه وهو العلم على الذات بما هو الإله

مثال: «فما انعم الله عليك» فان علمك العلم على صفه اليوم ليغني عن غير
سبحي بدليل: لان العلم من المنطوق معلو باصفه زماصفه
الفرق بين مفهوم الصفه و العلم: الصفه اعم من العلم

* اراد العلم ارض مفهوم الصفه

اخلفه لاصول في حكمه مفهوم الصفه يعني ان تفيد العلم وتعليقه باصفه
منه صفات يدل على نفي العلم عن ما عداها من صفات ام لا

القول الثاني: ان مفهوم الصفه

ليس بالخاص وان تفيد العلم

باصفه لا يدل على نفيها عن ما عداها

لقتال ان المتكلم يقول او سوسو

الدليل: انه يجوز ان يكون الله تعالى دليل
على حكم من لا يحكم ويعرف هذا الدليل من مدلوله
ولما نحن عز وجل استباد بذكر معنى
او مافها وعلق عليها احكام علم يكن ذلك موجب
للحكم بالخاص فها / وعلمنا ان نأخذ بعين
بعضها ووافاه والاجابة العلم فيه لا يدل على ان
ما عداه حكمه بخلافه
قتل «ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق»

القول الاول وهو الراجح

ان مفهوم الصفه ليس بالخاص وان تفيد

العلم باصفه من صفات

يدل على نفيها عما عداها من صفات

الدليل: ان المبادر الى ذهن من قوله
الذي مطل لغني تلم «ان مطل الصفه
ليس تلم فلما تعلق العلم بالصفه
انما نفيها عما عداها

* الراجح هو القول الاول

* مفهوم الصفه: العلم على صفه من صفات الذات

مفهوم العدد

معنى مفهوم العدد : ان نعلق الحكم على ما كثره وان يعنى التقادير
فكما عدا هذا العدد زاد عدلائه او ناقصه
ولقد اختلفت اعداد بين من حكم العدد
معنى ميل على تقدير حكم فبما حدا ذلك العدد من ~~مقتضى~~ لاعداد اخرى
الى قولين

القول الثاني : ان مفهوم العدد
لا يبنى على ~~حكمة~~ وان تقيد الحكم
باعد معين لا يعنى تقيد الحكم
عن غيره من اعداد

القول الاول : ان مفهوم العدد حاكم
وان تقيد الحكم بعد ما يحق
يلزم تقيد الحكم عما عداه
من اعداد اخرى

الادلة : ان الاعداد وان كانت
مختلفة بحسب حقيقة
لان ذلك لا يوجب اختلاها من
الحكم
لان استزاد المقترقات من
حكم واحد ~~مقتضى~~ غير متنع
وما دام الامر كذلك فلا يكون تاختل
الحكم بعد معين يعنى تقيد عن
غيره من اعداد

بغيره
على الذي
يسقطه
القول الثاني

الادلة : لما نزل قوله تعالى
① " استغفر لهم اذ استغفر لهم ان تستغفر لهم
سبعين مرة قلن يغفر الله لهم "
قال الله " يا اباي " يا اباي ان ذنبت
السبعين يغفر له لذت عليهما
ولا يقال باذن هذا الحديث فحقيق
وان عدا هو لمبالغة في لياوس
لان الحديث قد ورد في البخاري ومسلم
② كما ان العدد لوحيت فيه ذياره او تقصير
لما كان لذكر العدد فادارة

* الراجع هو روى الجمهور ان مفهوم العدد حجة

Handwritten musical notation on a staff, featuring a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a series of notes and rests.

منه من هو المشرط :- انه دليل لاهل البيت علي الحكم معلوم

أول شيء نلاحظه في ذلك العلم من المسكون عنه عند علم

مسألة قوله تعالى ، فان كن اولاد حمل فاستفقوا عليهم حتى يرضع من عملهم .
فلا يبدل باقتطاعها على كل وجوب التفقه للمطلقة خلأق بادن ان كانت حامل
وقدل بامضهرها على عدم وجوب التفقه لتغير الحامل

= وقد اختلف الأصوليون من حيث هو الشرط بعد على ان تفي له
بشرط يدل على ~~تفويضه~~ ~~تفويضه~~ على انتفاء الحكم
قبلا اذا انتفى ذلك الحكم

القول الأول

وان الحكم اذا علق بالشرط

فأمره يدل على انتفاء العلم

وَقِيَّوْتُ نَفْسِي عَنْ اسْتِغَاءِ

ذلك

- الدليل: ان النسخه معرضه المأثقة

الدواءات (ان) - (ازا) - (لو) - (ميتي) - (ادوات)

کلی ادوات شرط و منکولوم

ان نفسی الشریط بالزم منه نفسی

اعتراف فتکون هذه ادوات

والله على استفاء شروطه عند

استفادہ

فيه ل ذلك على ان العلم معلق

بالله لننضم عند انقضاءه

القول الثاني ان ملوك

لے حصہ وان الفہم از املو علی شری

فأورد على انتقاد العلم والسياسة

نُصِيْدُهُ عِنْدَ النِّسَاءِ ذَلِكَ الشَّرْطُ

- الدليل : مما احتجوا به ان اداة الشرط

لودلت على التفاء لروم عند اتقاء لروم

كان قوله تعالى "ولا تتركوه قسيًا يمشي على الأقدام"

اردن تاسیصلنا» دالهعل ان لکراه علل الدناعیر حرام

عند إرادة التوثيق عملًا بالمفهوم مخالف

واعیب است از من و از اهل

النزاع دون تحصيله لا يملك الزم

له فائده اخرى و همدون

وہابی صبیح منہ ۱۹۹۹

جاسوس علی دینا

* السراج : هو قول الله
القول الأول

مفهوم (اللقب)

اللقب عند الأصوليين: اللفظ لبيان ما لا يدرك بالعلم بالادب
الكلمات عند الأصوليين لاسم واللقب ولا يكتبه فاللقب عند الأصوليين هو ما ليس بحرف
منه المعنى لا يحل من غير التمام بل يرد به من هو اعم منه فمع لاسم ولا يكتبه
وقد اختلفوا في مفهومه ومفهوم اللقب ليعني
ان قصد الحكم بلقب يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك مما لم يقيد بلقب
الاسم

القول الثاني: ان مفهوم اللقب
هو ان تعلق الحكم بلقب
يدل على تقيده عما

الدليل: انه لا يرد منه تخصيص

العلم بالذكر

ولا فاعله الا من نفس الحكم مما عدا
المذكور

واحيى ان لا نسلم ان لفاعله
في نفس الحكم عند غير المذكور

القول الاول: ان مفهوم اللقب ليس
وان تعلق الحكم باللقب لا يدل على تقيده
عما عداه كما لا يدل على ان ينافي فيها
عنده

الدليل: اتفاق الجميع على انه يجوز

ان يقال زيد اكل او شرب مع العلم
ان غيره فعل ذلك ايضا
ولو كان تأخذه عين زيد ما لا اكل
وشرب ونصه عشر عشره
لما صرح

الراجع

هو القول الاول الفاعل بان مفهوم
اللقب ليس حجه

با حتى الى

مفهوم الغاية

بعد الحكم الى غاية معينة

مفهوم الغاية

وقد اختلف الأصوليون في صحة مفهوم الغاية بمعنى : ان تخلق الحكم ومده الى غاية معينة با حتى او الى او غيرهما مما يدل على الغاية هل يفيد ان حكم ما بعد الغاية يفيد ما قبلها

انما خلق ان مفهوم الغاية ليس حجة

وان تخلق الحكم ونفسه بالغاية لا يدل

على نفي الحكم فيما بعد الغاية

بل ان ما بعد الغاية مكسوت عنه

وغير متعز عن له بانفسه ولا ابيات

ورفعنا الى دليل اخر بين حكمه

ان مفهوم الغاية حجة وان

تخلق الحكم على غاية معينة فمده

الجميع لا يدل على ان حكم الغاية

يخالف قبلها

الدليل "فان طلقنا نكاح الحمل له

منه بعد حتى نكاح زرع غيره"

نفيه كل المطلقه نكاح له

بعد زواجها منه غيره

الراجح هو القول لا دل

مفهوم الزمان والمكان

مفهوم الزمان والمكان ومصادره

قال الله تعالى في كتابه العزيز: وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنَ النَّاسِ
يعقوب له تعالى: وَاللَّيْلُ نَسُوبٌ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ وَالنَّجْمُ لِلزُّجَّارِ
وقد اختلفوا في حجية المصنفين

القول الثاني: ان مفهوم المكان والزمان
ليس باحاطة او ان فيه حكم
وتختلف الزمان او مكان ما خلقوه
لا يدل على نفس الحكم عن ما عدا هذا
الزمان والمكان

القول الاول: ان مفهوم الزمان والمكان
هو ان خلقوا الحكم باحاطة
الزمان في قولهم يدل على
نفس الحكم عن غيره

* الترجمة: هو قول الاول كما انه تنوع من مفهوم الحكم

الامر

الامر يطلق في اللغة على المعاني

ففي اللغة: هو ضد النهي

ويطلق في اللغة على عدة معاني ←

- ١- القول المضمون: أي الحقيقة الدالة على طلب الفعل
- ٢- الفعل أو العادة: "وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبهر"
- ٣- الشيء: "قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا"
- ٤- الحال والصفة: "وهيئ لنا من أمرنا رشدا"
- ٥- المفعول: جاء شعبان لأمر ما حاجه معينه
- ٦- المفعول: لأمر ما انتهزم الجيش من المعركة
- ٧- الحكم: "ولأمر يوم إذا لله"

← هذه هي أشهر المعاني التي استعملت فيها حقيقة الأمر وانتفت

الحوالين ان لفظ الأمر بالحقيقة طلب الفعل

واقتطفوا على الخلافة على باقي الصيغ إلى أربع أقوال

القول الأول: ويرى أن الأمر يستعمل حقيقة في القول الطالب للفعل وهو قول مضمون

وإذا استعمل في غيره كان مجاز

القول الثاني: أن الأمر موهج حقيقة للقول مضمون وفعل معاً

القول الثالث: أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين القول المضمون

والشيء والصفة وحله ساد طراشق فهو يطلق على هذه

الأمور سبيل الحقيقة

القول الرابع: أن الأمر موهج للقدر مشترك بين القول

المضمون والفعل فيكون على ذلك مشتركاً معنوي

القول الخامس: أن الأمر موهج للقدر مشترك بين القول

والقول الأول وهو قول لأمر

هل يشترط العلو والاستعلاء في فعل الامر

١- الاستعلاء هيئته من انكلام
العلو هيئته من المتكلم

العلو هو ان يكون الطالب اعلم مرتبه من المكلوب منه في الواقع وان كان مساوي
له فهو التماس وان كان اقل منه فهو سؤال
اما الاستعلاء فهو الطلب على باغظله ورفع صوت فيه لاء امر اعلم من رتبته غيره
واقبل فوق هذه الى ناله الى ادبع ~~بشر~~ اراد

الاول: ان لاء امر هو القول الطالب للفعل مطلبا سواء صدر من الاعلى
الى لادنى او لعكس او صدر من
فعل يشترط فيه علو والاستعلاء
وهو مذهب الجمهور

الثاني: ان الامر هو القول الطالب للفعل بشرط صدره من الاعلى للادنى
اي علو الامر على امور ولا يشترط لعكس

الثالث: ان مدلول الامر هو القول الطالب للفعل بشرط
الاستعلاء اي يعتبر الامر اعلى من الامر

الرابع: ان مدلول الامر هو القول الطالب للفعل بشرط
العلو والاستعلاء معا

الراجع: هو قول الاول

ساده هل الطلب من الارادة

هل يتصور الامر بغير ارادة

القول الاول : ان الامر بغير ارادة وان الامر بالشئ ليس عين ارادة

ولا يستلزمها فالك امر متي ولا ارادة متي اخر

القول الثاني : ان لارادة شرط في الامر فالامر عين ارادة

الراجح : هو القول الاول

- ١- فعل الامر سواد اذا مشتق من الثلاثي ام الرباعي ام الخماسي ام السداسي
المشتق من الثلاثي : « قال مبعذ بها تؤمر وأمرهن من عشرين »
المشتق من الرباعي : « هو هو لرويته وأفطر لرويته »
المشتق من الخماسي : « فاعبده واعطى لعباده »
المشتق من السداسي : « واستقم كما أمرت »
- ٢- الفعل المضارع المضمر بلام الامر : « لينفق ذو سعة من سعته »
- ٣- اسم فاعل الامر : « يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا تخفكم منكم قل يا ذا اهنيتم »
- ٤- المصدر القاسم مقام فعل الامر فالله تعالى غلب : « فما يحرق به »

- ١- لا يجاب « غافقوا لعلهم ان العلاء كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً »
- ٢- السند « وانظروا لغيركم قتلحون »
- ٣- التائب « يا غلام رب الله وكل يميلك »
- ٤- الارشاد الى لا وسوق ولا سوط لنا : « يا ايها الذين امنوا اننا قد انعم بدين »
- ٥- الراحه « كلوا من الطيبات »
- ٦- الجازن « واذ اطلبتم منا اصطادوا »
- ٧- التهديد « واستمرز من استطعت منهم بالسوءك » « اعملوا نائم »
- ٨- الانذار « قل تمتعوا فان مصيركم النار »
- ٩- التعجب « غافقوا بسورة من مثله »
- ١٠- الاقنات « كلوا مما رزقكم الله »
- ١١- الاكرام « ارفعوا ما بالسلام امين »
- ١٢- التسليح « كونوا قره خاسين »
- ١٣- الكون « انما اريد ان ارادتي ان يكون »
- ١٤- الهان « ذق انك انت العزيز الكريم »
- ١٥- الوستار « القوم ما انتم ملقوه »
- ١٦- السويه « اطلوا ما عبروا اولاء عبروا »
- ١٧- التقنى « قال ابي ارجحون »
- ١٨- الدعاء « ربنا فغفر لنا زسونا وكفرنا بامتنا »
- ١٩- اللخر « سمع بهم وريهر »
- ٢٠- اراة الامثال « اقول تسعوا لآخر عند عطش : اسقني الماء »
- ٢١- الاغنام « كلوا من طيبات ما رزقناكم »

« فَأَوْفَى مَا أَنْتَ قَائِلٌ »

« انْظُرْ كَيْفَ أَرْسَلَكَ إِيمَانًا »

« قُلْ فَأَسْوَأُ الْتَوَارِثِ قَسْدًا إِنَّكُمْ تَهْتَكُونَ »

« فَانْظُرْ مَاذَا تَرْجُو »

« اسْتَظِرُوا إِلَىٰ تَعْرِفُوا إِذَا التَّوْبَةُ بَيْنَهُ »

« قُلْ قَوْلِ الْقَائِلِ لِمَنْ يَأْتِيهِ : أَفَعَلِ »

« كَمَا قَوْلِ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِمَنْ ذَكَرَهُ : « يَا سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْقَدِيرِ »

« فَلَمَّكَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَفَهُمْ عَنْهُمْ »

« فَأَعَادَتْ بَيْنَهُمْ مِنْهُمْ عُقْبَةً »

« إِنْ رَأَوْا الْجَنَّةَ يَنْزِلُ فِيهَا كَمَا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ »

« وَأَنْبِئُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ »

« عَلَىٰ مَوَاقِفٍ خِطِّكُمْ »

« فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ »

« إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُنَادِيَ بِاللهِ عِزًّا »

« إِنْ رَأَوْا الْجَنَّةَ »

٢٢- التَّوْبَةُ

٢٣- التَّوْبَةُ

٢٤- التَّوْبَةُ

٢٥- التَّوْبَةُ

٢٦- التَّوْبَةُ

٢٧- التَّوْبَةُ

٢٨- التَّوْبَةُ

٢٩- التَّوْبَةُ

٣٠- التَّوْبَةُ

٣١- التَّوْبَةُ

٣٢- التَّوْبَةُ

٣٣- التَّوْبَةُ

٣٤- التَّوْبَةُ

٣٥- التَّوْبَةُ

٣٦- التَّوْبَةُ

« تَتَذَكَّرُونَ »

« إِنْ رَأَوْا الْجَنَّةَ »

« تَتَذَكَّرُونَ »

٣٧- التَّوْبَةُ

٣٨- التَّوْبَةُ

المعنى لغة: خلاف الداء و ضد

اصطلاحاً ما يحذف الهمزة والقول الطالب لنترك الفعل

- المعاني المستعملة في صيغة المعنى

١- التاميم : « ولا تقربوا الزنا »

٢- الكراهة : « فواللهي لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يسول »

٣- الارتداد : « يا ايها الذين امنوا لا تأخضوا في الامور التي انزلت عليكم »

٤- الرعاء : « ربنا لا تنفخ فنفوسنا بعد ان هديتنا »

٥- بيان العاقبة : « ولا تأمسن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون »

٦- التخلي والتطهير : « ولا تمدن عيناك الى ما متعنا به ازواجنا منهم »

٧- اليأس : « يا ايها الذين كفروا لا تعتزوا اليوم »

٨- التكين : « يا ايها الذين آمنوا لا تأخضوا في الامور التي انزلت عليكم »

٩- التقوير : « ان تلك عنيتي بعدها فلا تصاحبنني »

١٠- التقدير : لا تفعل اليوم شي

١١- التحذير : « ولا تمشون في الارض وانتم مسلمون »

١٢- الادب : « ولا تسوا القفل بينكم »

١٣- ايقاع الالام : « ولا تخف انك منه الا ميسر »

١٤- الالتباس : لا تفعل هذا

١٥- الاباحه اي اباحه الترتيب : وذلك في معنى بعد الاباح

١٦- التحير : « لا تشفعون الا باسلطان »

١٧- التبرير : « لا تأخذن ان الله معنا »

١٨- التوبه : « اصبروا ولا تحسروا »

١٩- التفرير : « ان تلك عنيتي بعدها فلا تصاحبنني »

٢٠- الاستقلال : لا تكلمني فانت لست اهل للكلالام

٢١- العطف : « ولا تصدوا انفسكم »

٢٢- التفتت : قول النبي « لا تأخذوا الدواب كرسى »

في حق الله تعالى

١- انتفاء الأصول على أن هيئته المعنى تستعمل في كل ما عانى له

٢- وانتفاءه على أن له هيئته إذا ما استجوا في ربه والله على ما عانى له

٣- كانت هذه هي هيئته على ما كانت عليه له هيئته

٤- وانتفاءه على أنها ليست هيئته في كل هذه المعاني

٥- وأختلافه في قيمته تستعمل فيه هذه المعاني على سبيل الحقيقة

وما تستعمل فيه على سبيل المجاز إلى خمس أقوال

القول الخامس
الذي التوقف

القول الرابع
أن هيئته التي
مستزلة
لفظي من
التعريف
والكراهة

القول الثالث
أن هيئته
المعنى
مستزلة
معشوي من
التعريف
والكراهة

القول الثاني
أن هيئته المعنى
حقيقة في
الكراهة
مجازي من
البيان

القول الأول
أن هيئته المعنى
حقيقة في
التعريف
ومصره
مجازي من
عشره من
المعاني

في القول الرابع : هو القول الأول وهو قول الجمهور

ما يتخرج على ~~القول الثاني~~ الفلاف في الله

العلم في المقير والمزيلة والمزيلة والجمام فادن العلماء اقتل قوننا كون
العلم في هذه المواقف ما حرمه أم مكرهه
بناء على المعنى السورر عثماننا الحديث يدل على المعنى
أم على الكراهة

4. ما قبل عليه منقحة النفاذ بعد الوفاء

انوار در صیغہ النہی مسنوقہ بوجوب و فما نا لشفیہ

مثال: إذا قال له فلان اسم قال له لا تقل: فهل يصح في التصريح بما لا يقتضيه
السمي امرأ

﴿ الصائغون ان الأمر بعد الفطر للوجوب لا خلاف عندهم في ان البهائم ~~عندهم~~
بعد الوجوب للمحرّم

ممكن القول عند الفاضل ان الامر بعد النظر للارياحه فهو لا قد
اختلفوا فيما يقفه صيغه النهى لو وقعت بعد الوحي
ولم تقم قريده على تعيين المعنى المراد على اقوال

القول الاول ان النسخي الوارد بعد تقدم الوحي بالنسخ
كما النسخي الذي لم يتقدمه وحي ب سواد سواد
وهذا قول الجمهور

السؤال الثاني: ان صيغة النسخة الواردة بعد الوحيون تفيد
الاباحة كما صيغه الامر وانا ورت بعد الامر

المقول الثالث ١ الوقوف بين الوحيين ولما نه

القول الرابع: ان هيئة النفس بعد الويول للكرامه

القول الخامس: ان انتهى بعد الوحيون لا سقاط الوحيين ويرجع الامر الى ما كان عليه منذ البحر سم او اياه

القول الرابع: هو القول الأول وهو قول الجمهور

مسألة: ما يدل عليه السخى المطلق من المرة أو التكرار والقول أو الترافى

أما في القولين: صيدته السخى المجرده عنه قيد بمره أو زمان معين
هل يفيد التكرار أو المره أو القول أو الترافى

- القول الأول: أن السخى يقتضى المبادرة إلى ترك المهته عنه على الفور
ويقتضى تكرار الاستهاد عنه ابداً

- القول الثانى: أن السخى لا يقتضى تكرار ولا فور

الراجح: هو قول الجمهور وهو القول الأول

* مسألة افتقاء النوى القاسد

- القاسد يقال العلم به وهي وتختلف بفتحها العبادات ولما ملكت
غاصه المعاملات حل لا يتفاد بها وترتب ثمرتها عليها . وبلغ مقصد المعاملات
معنى عكس ذلك

- اما علمه العبادات فقد اختلف الفقهاء ولكلهم فيها
فقال المتكلمون: العلم بهى موافقه امر شائع
وقال الفقهاء: هي سقوط القضاء

- وبذلك يكون المدار على العبارة عند المتكلمين هو عدم موافقه امر شائع
وعند الفقهاء: اتيان العبارة اتياناً لا يسقط لفعاله بها امر آخرى
وقد اختلفوا في هذه المسألة الى خمس اقوال

القول الاول: ان المعنى يقتضيه مدار المعنى عنه مطلقاً

لكم اقتضوا خايل يقتضيه المدار من جهة الوقوع في الله امر متر حله
الشرع

ولا يشتر على ان المعنى يقتضيه المدار ليوحي لشرع دون فقيه لفظ
المعنى فالله

القول الثاني: ان المعنى لا يقتضيه مدار المعنى عنه مطلقاً

القول الثالث: ان المعنى يقتضيه مدار المعنى عنه من العبادات
دون المعاملات

القول الرابع: ان المعنى يقتضيه المدار في العبادات مطلقاً

اما المعاملات فاعاد المعنى اذا رجع فيها الى نص لفظ او امر
داخل فيه اقتضيه المدار وان كان السداد من مقارن
لم يقتضيه المدار

القول الخامس: اذا كان السداد من الشرع لمعنى في معنى اوجب لفظ
واذا كان لمعنى في غير الشرع اوجب لفظ

الراجح :-

العام لغة: اسم فاعل مشتق من المصدر العموم الذي هو شمول أمر متعدد.
فما العام هو لا وهو الشامل لمتعدد لفظاً كان أو غيره.

أصله ما عهد اليبطوى في المسألة: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له لفظاً واحداً.

لفظ: جنس في التعريف بسبيل كالاتحاد حالات للفظ مفرد أو مركب مستعمل أو غير مستعمل استغنى ما يصلح له أم لم يستغنى.

- والمعتبر باللفظ بتفسيره إلى أن العموم عنده من عوارض اللفظ لا من عوارض المعاني.
- ويخرج باللفظ المفهوم والفعل ورئيس.

يستغرق: أي يسأل ما وضع له للفظ رتبة واحدة.

وهو قيد في الاستغنى بالخروج به المفعول لعدم تناوله ما وضع له
كما يخرج به النكر في سياق لا ثبات سواء كان مفرداً أو مشتملاً
كما يخرج به الضمير المطلق لأنه لم يوقع للارتداد

كما يخرج به الضمير العلم إذا كان مرصداً غير عام أما إن كان مرصداً فهو عام

جميع ما يصلح له: هو قيد قصد به الاحتراز كما لا يعلم له فاللفظ (من) يدل
على الفاعل فلا يدل على غيره ولفظ (ما) وقع ليدل على غير الفاعل فلا يدل على غيره

موضع واحد:

- لا خلاف بين العلماء على أن العام الذي ما حبه غريبه تنفها حالة الخصيصه
 باقنى على مجموعها مثل " والله اعلم سائما علم "

- ولا خلاف بينهم ما أن العام الذي دخله التخصيص تكون دلالته على ملحق منه لافراد
دلاله ظنية لا قطعية فياجوز التخصيص بالدليل ظني ~~وغيره~~ كما خبر السوانه دليلى

- دلائل ان العام الذي خلا من القريئين يشار في الافراد وان العم النايب له
ثابت لجميعها

* لكن الخلا ما يعم من حقه دلاله العام الذي لم يقصص على ما يشمل من افراد
 هل هي دلاله قطعية كما دلاله الخاص على معناه ام دلاله ظنية
 كدلالته بعد التخصيص

- اختلفوا في مولين في هذه المسألة على قولين

القول الاول : وهو قول الجمهور : ويرى ان دلاله العام على امزاده ظنية
 كدلالته بعد التخصيص

القول الثاني : ان دلاله العام على افراد قطعية كدلاله الخاص الاذا
عام دليل على تخصيص فتنتقل دلالته من قطعية الى ظنية

- الرأي الرابع هو القول الاول قول الجمهور

اشوع العام

العام المخصوص

وهو عام الذي لم يتوحد
مع احد القرينين
اليتين

وهذا النوع يشمل كل
التفويضات الشرعية التي
لم تشمل مع قرينه
نفي العموم او نفي
الخصوص

مثال

"الطلقات بشرين بالانصاف
ثلاث مرار"
فعموم عام فذلك مطلقه حامله او غير حامل
مثل الدخول بها او بعده

لكنه عموم مخصص بقوله تعالى
"واولات لا حال املهن ان يفتن فاحسن
ويقوله تعالى

يا ايها الذين امنوا اذا تكلمتم لمؤمنات
ثم لمؤمنات من قبل ان تسمعن فهاكن
عليهن منه عزه لتعذرن

عام باري قطع العموم

وهو العام الذي ماحته تركه
نفسا افعال بالحدود
وهذا النوع عام فظاهر
للممكن ان ينفذ التفويض
بشروطه باستقام كونها
والتنظيم الهم لا يتغير
ولا تبديل

قال "والله بكل شئ
عليم"

"كل من على ايمان"

فعموم لا يات نفع

فما للعموم ولا يمكن

ان ياحصا التخصيص

وهذا النوع اقوى اشوع

العموم لانه عليه

ما امر لاريه قطع العموم

وهو الذي ماحته تركه تشيها
لقيامه على العموم
وقيل ان المراد منه هو
بعض الامرار
وهنا تكون صيرته عامه
لكن المفعول شرعي
هو بعض الامرار

مثال

"ام يحسدون الناس
على ما اوتاهم الله من فضله"

فلفظ الناس عام انما
امرار هو ~~لنفسه~~ الذي

على الله عليه وسلم

الفرق بين العام الذي اريد به الخصوص
والعام المخصوص

- 1- ان العام الذي اريد به الخصوص ما كان المراد به اقل وما ليس به مرار اكثر
اما العام المخصوص ما كان مرار هو اكثر وما ليس به مراد هو اقل
فهما يترقان منه جهة الهم فالاول لا يصلح احتجابا بظاهره وان كان
2- ان العام المخصوص اعم من العام الذي اريد به الخصوص